

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7139/2538

นาย อภรณ์ รัตนะกรี
จำสืบเอก อนันต์ สุขสันต์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 177, มาตรา 237, มาตรา 249

แม้จำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความของจำเลยแต่โดยเหตุที่โจทก์ได้ทำงานให้จำเลยและจำเลยยอมรับเอาผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้กระทำไปแล้วซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ตามสมควร แม้จำเลยได้ยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ในคำให้การแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความครั้งโจทก์อุทธรณ์จำเลยก็ไม่ได้ยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นตั้งประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมอย่างอื่นนอกจากค่าขึ้นศาลและค่าทนายความในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเห็นสมควรมีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมให้ครบถ้วน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2536 จำเลยได้จ้างโจทก์เป็น
ทนายความแก้ต่างคดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการกรมอัยการ โจทก์ จำสิบเอก
อนันต์ สุขสันต์ กับพวก รวม 3 คนจำเลย ในข้อหาจ้าง ใช้วาน สมคบกันฆ่าผู้อื่น
ของศาลอาญาโดยตกลงค่าจ้างเป็นเงิน 500,000 บาท จำเลยจะจ่ายเงินให้แก่โจทก์
ทันทีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ตกลงรับจ้างในที่สุดศาลอาญาได้พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2526ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8549/2526
แต่จำเลยมิได้จ่ายเงินค่าจ้างว่าความจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ จึงเป็นการผิดนัดต้อง
ชดใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526 จนถึง
วันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี เป็นเงินดอกเบี้ย 75,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลย
เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 575,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 500,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์รับเป็นทนายความให้แก่จำเลยแต่จำเลยมิได้ว่าจ้างโจทก์
เพราะจำเลยว่าจ้างบริษัทบางกอกอินเตอรัเนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิส จำกัด ซึ่งบริษัทดัง
กล่าวได้มอบให้โจทก์เป็นทนายความแก้ต่างให้จำเลย เนื่องจากโจทก์เป็นทนายความ
ประจำ จำเลยได้จ่ายค่าจ้างว่าความให้แก่บริษัทดังกล่าวแล้ว ซึ่งโจทก์ทราบราย
ละเอียดจำเลยไม่เคยตกลงจะจ่ายค่าจ้างว่าความให้โจทก์โดยตรง โจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้องฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 30,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้จำเลยใช้ค่าขึ้นศาลทั้งสอง

ศาลแทนโจทก์ตามทฤษฎีที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความให้สองศาล
รวม 3,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์เป็นทนายความ
ประจำที่สำนักงานกฎหมายบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลลอร์ออฟฟิส จำกัด โดย
ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้โจทก์เป็นทนายความแก่ต่างให้
จำเลยในคดีที่พนักงานอัยการ กรมอัยการ เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกในข้อหา ร่วม
กันฉ้อฉลฆ่าผู้อื่น โจทก์ได้ดำเนินการเป็นทนายความแก่ต่างให้จำเลยตามที่บริษัท
มอบหมาย คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์พ้นจากการเป็นทนายความ
ประจำของบริษัทแต่โจทก์คงดำเนินการเป็นทนายความแก่ต่างให้จำเลยตลอดมาจน
คดีเสร็จการพิจารณาของศาลชั้นต้น ในที่สุดศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์
ทวงถามค่าจ้างว่าความจากจำเลย จำเลยปฏิเสธ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่โจทก์รับดำเนินคดีให้จำเลยจน
เสร็จสำนวนนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่โจทก์รับทำงานที่ค้างในความรับผิดชอบต่อไปจน
เสร็จมากกว่าที่จะมีการตกลงว่าจ้างให้โจทก์ทำงานโดยมีค่าจ้างอีกดังที่โจทก์นำสืบไม่
น่าเชื่อว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นทนายความ โจทก์และจำเลยไม่ได้ฎีกาคัดค้านในปัญหา
ข้อนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

สำหรับที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพอิสระการจ้างว่า
ความเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแบ่งแยกและกำหนดค่าจ้างเป็นขั้นตอนได้ เมื่อรับว่า
ความและรับค่าจ้างแล้วต้องว่าคดีไปจนถึงที่สุด การที่โจทก์ว่าความไปจนเสร็จคดี
เป็นการแสดงความรับผิดชอบของโจทก์ โจทก์ได้รับเงินเดือนและค่าวิชาชีพอิสระซึ่ง
ก็คือค่าทนายความไปแล้วส่วนหนึ่ง ก็เป็นเงินที่จำเลยจ่ายค่าจ้างว่าความให้บริษัท

บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลลอร์ออฟฟิสจำกัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างว่าความ
อีก แม้ว่าจะงานส่วนที่โจทก์ทำให้จำเลยจนแล้วเสร็จนั้นเป็นประโยชน์แก่จำเลยศาล
ฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทนายความของจำเลย แต่โดยเหตุที่
โจทก์ได้ทำงานให้จำเลย และจำเลยยอมรับเอาผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ตน
แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้กระทำไปแล้ว ซึ่งศาลมี
อำนาจกำหนดให้ได้ตามสมควร ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดสินจ้างให้แก่โจทก์จำนวน
30,000 บาท นั้น เป็นการสมควรแล้ว

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์รับจ้างว่าความตั้งแต่เดือนธันวาคม 2524 โจทก์ฟ้อง
คดีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2528คดีโจทก์จึงขาดอายุความฟ้องร้อง นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า
แม้จำเลยได้ยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ในคำให้การ แต่ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องโดยไม่ได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความครั้งโจทก์อุทธรณ์ จำเลยก็ไม่ได้ยก
ปัญหาเรื่องอายุความขึ้นตั้งประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็น
ข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

อนึ่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากค่า
ขึ้นศาลและค่าทนายความในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเห็นสมควรมีคำสั่ง
ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมให้ครบถ้วน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นอกจากที่ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งแล้วให้เป็นพับ

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ